



Полезно

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Полезно» (ООО «Полезно»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мингараева Аделя Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «...» (...), именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице Директора ФИО, действующей на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет условия сотрудничества между Заказчиком и Партнером в сфере поставки свежих овощей, фруктов и зелени для службы доставки правильного питания.

1.2. В рамках настоящего Договора Партнер обязуется оказывать Заказчику следующие услуги/поставлять товары:

Поставка свежих овощей (огурцы, помидоры, перец, морковь, свекла и др.)

Поставка свежих фруктов (яблоки, груши, цитрусовые, сезонные фрукты)

Поставка свежей зелени (салат, укроп, петрушка, базилик, руккола и др.)

Поставка ягод (клубника, малина, черника по сезону)

1.3. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги/товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Партнер обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги/поставлять товары надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства РФ.

2.1.2. Соблюдать сроки оказания услуг/поставки товаров, согласованные Сторонами.

2.1.3. Предоставлять всю необходимую документацию, сопровождающую услуги/товары (сертификаты качества, декларации соответствия, накладные, счета-фактуры и т.д.).

2.1.4. Гарантировать, что поставляемые товары/оказываемые услуги соответствуют:

Требованиям технического регламента Таможенного союза

Санитарно-эпидемиологическим требованиям

Требованиям законодательства о защите прав потребителей

2.1.5. Немедленно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору.

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность коммерческой информации Заказчика.

2.2. Партнер имеет право:

2.2.1. Получать своевременную оплату за оказанные услуги/поставленные товары.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств.

2.2.3. Вносить предложения по улучшению качества услуг/товаров и оптимизации сотрудничества.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно принимать и оплачивать услуги/товары в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

2.3.2. Предоставлять Партнеру информацию, необходимую для оказания услуг/поставки товаров.

2.3.3. Обеспечивать необходимые условия для исполнения Партнером своих обязательств.

2.3.4. Рассматривать претензии Партнера в установленные сроки.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Партнера надлежащего исполнения обязательств.

2.4.2. Контролировать качество оказываемых услуг/поставляемых товаров.

2.4.3. Отказаться от принятия услуг/товаров ненадлежащего качества.

2.4.4. Требовать возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств Партнером.

3. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Порядок оказания услуг/поставки товаров:

3.1.1. Поставка товаров/оказание услуг осуществляется на основании заявок Заказчика, направляемых Партнеру:

По электронной почте: polza@mail.ru

3.1.2. Заявка должна содержать:

Наименование товаров/услуг

Количество/объем

Сроки поставки/оказания

Место доставки/оказания

Иные существенные условия

3.1.3. Партнер подтверждает получение заявки в течение 2 (двух) часов с момента ее направления.

3.1.4. Срок исполнения заявки составляет 24 (двадцать четыре) часа с момента подтверждения.

3.2. Требования к качеству:

3.2.1. Товары должны соответствовать:

Образцам качества, согласованным Сторонами

Требованиям законодательства РФ

Техническим регламентам

СанПиН 2.3/2.4.3590-20

3.2.2. К каждой партии товаров должны прилагаться:

Товарная накладная (ТОРГ-12)

Сертификат качества/декларация соответствия

Ветеринарные свидетельства (для продукции животного происхождения)

Документы, подтверждающие происхождение товаров

Удостоверение о качестве (форма № 2)

3.3. Доставка и приемка:

3.3.1. Доставка товаров осуществляется:

Силами и за счет Партнера

По адресу: г. Казань, ул. Баумана, д. 15, склад № 3

В сроки, согласованные в заявке

3.3.2. Приемка товаров осуществляется:

По количеству и качеству

В момент передачи товаров

С подписанием товарной накладной

3.3.3. В случае выявления недостатков:

Составляется акт о расхождениях (форма ТОРГ-2)

Партнер обязан устранить недостатки в течение 12 (двенадцати) часов

Или заменить товар на надлежащий

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на товары определяются в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору и включают:

Стоимость товаров

Упаковку

Доставку до склада Заказчика

НДС (20%)

4.2. Цены фиксируются на срок 1 (один) месяц и могут быть пересмотрены по соглашению Сторон.

4.3. Оплата производится:

На основании выставленных счетов

В течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания товарной накладной

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнера

4.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Партнер уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Партнеру пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. Партнер несет ответственность за качество поставляемых товаров в течение всего срока их годности.

5.5. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, войны, забастовки, акты государственных органов и иные обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон.

6.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2026 г.

7.2. Договор может быть продлен по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

7.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке:

При существенном нарушении условий Договора другой Стороной

С письменным уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней

7.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего Договора, а также вся информация, полученная Сторонами в ходе сотрудничества, является конфиденциальной.

8.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Обязательства по неразглашению действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров.

9.2. Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней.

9.3. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.